

郑州市金水区人民检察院

起诉书

金检刑诉〔2024〕XXX号

被告人孙立军，男，2000年11月3日出生，居民身份证号码4101*****
*3456，汉族，高中文化，酒吧服务员，户籍所在地河南省郑州市金水区XX路XX
号，住址同户籍所在地。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2024年6月24日被
郑州市公安局金水分局刑事拘留，经本院批准，于2024年7月1日被郑州市公安局
金水分局执行逮捕，现羁押于郑州市金水区看守所。

本案由郑州市公安局金水分局侦查终结，以被告人孙立军涉嫌帮助信息网络
犯罪活动罪，于2024年7月10日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2024年7
月12日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问
了被告人，听取了值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用
简易程序审理。

经依法审查查明：

2024年6月初，被告人孙立军在郑州市金水区某酒吧工作时，结识一名绰号
“猫哥”的男子（身份不明，另案处理）。“猫哥”提出让孙立军帮忙介绍他人
办理银行卡，并承诺每介绍一人支付人民币200元介绍费。孙立军表示同意。

2024年6月10日至6月18日期间，被告人孙立军先后介绍其朋友张某、李某
、王某三人办理银行卡，并将三人的联系方式提供给“猫哥”。“猫哥”通过微
信将孙立军拉入一个跑分微信群，告知其以后在群内对接。孙立军先后收到“猫
哥”微信转账共计人民币600元。

2024年6月18日至6月20日，张某名下银行卡（卡号：6217*****4567）累
计接收资金共计人民币700,000元，均在到账后24小时内被分散转出至多个账户
。

经公安机关侦查，上述银行卡接收的资金中，已核实涉及电信诈骗案件2起
，被害人分别为冯某某、陈某某，涉案金额共计人民币700,000元。

2024年6月23日，被告人孙立军在郑州市金水区XX路XX号被公安机关抓获归案。到案后，被告人孙立军如实供述了上述犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

一、书证

户籍证明：证实被告人孙立军的身份信息；

银行开户记录：证实张某于2024年6月10日在XX银行郑州金水支行开立账户（卡号6217*****4567）；

银行交易流水：证实该账户于2024年6月18日至6月20日期间累计接收资金700,000元并转出；

扣押决定书、扣押清单：证实扣押孙立军手机一部。

二、电子数据

涉案银行卡网银转账记录电子数据：证实资金转入转出情况；

孙立军手机微信聊天记录：证实其与“猫哥”联系介绍办卡的过程；

孙立军手机微信群信息：证实其被“猫哥”拉入一个跑分微信群。

三、被告人供述与辩解

被告人孙立军的供述与辩解：证实其介绍他人办理银行卡的事实。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人孙立军对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，

被告人孙立军明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其介绍他人办理银行卡，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人孙立军到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人孙立军自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。建议判处被告人孙立军有期徒刑七个月，并处罚金人民币四千元。

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

郑州市金水区人民法院

检察员：XXX
2024年7月25日

(院印)